من اطلاق تفسيره صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة من غير تفرقة بين الافراد الآفاقية والمكية قال المصنف في الكبير فلا يجب عليهم الحج ما لم يقدروا عليها والاول أصح انتهى وفيه نظر ظاهر اذ الحكم السابق مقيد بمن قدر وهو القليل النادر والاكثر الاغلب ان كل احد لا يقدر على المشي ومبنى الاحكام الفقهية على الامور الغالبية فلذا اطلق صاحب المحيط واما الزاد فلا بد منه في ايام اشتغالهم بنسك الحج كما صرح به غير واحد في الينابيع لا بد لهم من الزاد قدر ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف وزاد في السراج الوهاج الى عودهم لكن قال في فتاوى قاضيخان والنهاية ان كان مكيا اوساكنا بقرب مكة كان عليه الحج وان كان فقيرا ما يملك الزاد والراحلة قال ابن الهمام وفيه نظر الا ان يريد اذا كان يمكنه تكسبه في الطريق وقال ابن العجمي هو محمول على اذا لم تلحقه مشقة اقول هذا بعيد جدا ونادر وقوعا ان يعيش أحد بلا زاد في اربعة ايام واما أمر التوكل فخارج عن حكم العادة وعن فتوى العامة بل هو من احوال الخاصة ثم اعلم انه قال الكرماني وحد اهل مكة عندنا من كان داخل المواقيت الى الحرم وهو بعيد جدا ولذا قال ابن العجمي وهذا فيه نظر فانا لو اوجبنا الحج ماشيا على من كان داخل ذي الحليفة للحقه مشقة زائدة فالمعتبر ما ذكره بعض الاصحاب ان حد من كان حول مكة هنا ان يكون بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام وهو الظاهر المطابق للملة الحنيفية المدفوع عنها الحرج في القضايا الشرعية وهو المنقول عن جماعة من اكابر الحنفية ففي السراج الوهاج ناقلا عن الينابيع يجب الحج على أهل مكة ومن حولها يعني من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام اذا كانوا قادرين على المشي وفي البحر الزاخر واشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا اما ما دون ذلك فلا يشترط اذا كان قادرا على المشي انتهى وأما ما ذكره غيرهم من الاطلاقات فقابل للتقييد بالمذكورات في الايضاح وانما تشترط الراحلة في وجوب الحج على من بعد من مكة فأما أهل مكة ومن حولهم فيجب عليهم اذا قدروا بغير راحلة قال في البحر يحتمل ان يكون البعد مفسرا بثلاثة ايام فما فوقها كما قال صاحب الينابيع وغيره وكذا ما ذكر في شرح مختصر الكرخي من أن أهل مكة ومن حولهم يجب الحج على القوي منهم بغير راحلة لانه لا تلحقه مشقة في الاداء فهذا كله قابل للتقييد بل متعين كما يدل عليه تعليله بقوله لانه لا تلحقه مشقة حيث يفهم منه انه اذا كان تلحقه مشقة لا يكون من هذا القبيل وكأن المصنف مال الى ما فهم الكرماني من عمومات كلام الاصحاب غير ملتفت الى تقييداتهم في هذا الباب فعبر عن القول الاقرب الى الصواب بقوله (وقيل بل من كان دون مدة السفر فمن كان من مكة على ثلاثة أيام فصاعدا فهو كالآفاقي في حق الراحلة) يعني وفي حق الزاد في شرائط الحج بالاولى (وهو اختيار جماعة) أي ممن ذكرناه واخترناه (السابع) من شرائط الوجوب (الوقت وهو أشهر الحج) كما قال تعالى الحج أشهر معلومات اي وقته فمن فرض فيهن الحج الآية وهي عندنا شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة وسيأتي خلاف بعض أئمة الامة (أو وقت خروج أهل بلده ان كانوا يخرجون قبلها فلا يجب الا على القادر فيه أو في وقت خروجهم فان ملكه أي المال (قبل الوقت) اي قبل الاشهر أو قبل أن يتأهب أهل بلده (فله صرفه) أي فهو في سعة من صرف المال (حيث شاء) من شراء مسكن وخادم وتزوج ونحو ذلك (ولا حج عليه) اي وجوبا لانه لا يلزمه التأهب في الحال (وان ملكه فيه) أي في الوقت (فليس له صرفه الى غير الحج فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه) وهذا تصريح بما علم ضمنا ومنطوق لما عرف مفهوما لكن ان صرفه على قصد حيلة اسقاط الحج

انى لم أخرج أشرا ولا بطرا
ولا رياء ولا سمعة بل
خرجت اتقاء سخطك
وابتغاء مرضاتك وقضاء
لفرضك واتباعا لسنة نبيك
محمد صلى الله عليه وسلم
وشوقا الى لقائك اللهم
فتقبل ذلك مني وصل على
أشرف عبادك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه الطيبين
الطاهرين أجمعين فاذا نهض
قال اللهم اليك توجهت
وبك اعتصمت اللهم اكفني
ما أهمني ومالا أهتم به اللهم
زودني التقوى واغفر لي
ذنبي ذكره ابن جماعة وزاد
فيه فقال وعن أنس بن مالك
رضي الله عنه انه قال لم يرد
رسول الله صلى الله عليه
وسلم سفرا الا قال حين
ينهض من جلوسه اللهم بك